LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES DU BÉNIN

Loi n° 2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts de la République du Bénin

Mise à jour de la loi n° 2023-01 du 8 décembre 2023 portant loi de finances pour la gestion 2024

Les différentes procédures applicables aux impôts et taxes régis par le Code général des Impôts (CGI) se trouvent au Livre 5 dudit code.

Dispositions générales (article 513 à 515 du CGI)

- Pour l'application des dispositions relatives aux procédures fiscales, les autorités civiles et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration fiscale pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. (Art 513)
- 1) Les délais exprimés en jour par le Livre des procédures fiscales sont des délais calendaires à moins qu'il n'en soit disposé autrement, et le premier jour n'est pas décompté.

2) Les délais exprimés en mois sont calculés de quantième à quantième.

3) Lorsque le jour de l'expiration d'un délai ou la date d'échéance d'une obligation déclarative ou de paiement coïncide avec un jour non ouvrable, le jour ou la date d'échéance est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

4) Pour la liquidation des droits prévus au livre 1 du présent code à l'exception de la retenue de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices et au livre 3 du présent code, la base imposable est arrondie au millier de francs CFA inférieur.

5) Le montant des cotisations exigibles pour chaque nature d'impôts ou prélèvements et celui des frais accessoires sont arrondies à la dizaine de francs CFA le plus proche. (Art 514)

- Définitions (Art 515) :

1) « administration fiscale » ou « administration » s'entend uniquement de la direction générale des impôts ;

2) « inspecteur des impôts » s'entend de tout agent de la direction générale des impôts ayant une formation fiscale et un grade d'inspecteur au moins.

1ère Partie : CONTRÔLE DE L'IMPOT

SECTION 1- LES MOYENS DE CONTROLE

I- LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, D'ECLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS

Article 516 : 1) L'inspecteur des impôts peut demander au contribuable, verbalement ou par écrit, des renseignements, des éclaircissements ou justifications qu'il juge utiles.

En cas de décès du contribuable, les demandes peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

2) Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l'inspecteur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, l'inspecteur doit renouveler sa demande par écrit.

3) Toutes les demandes écrites doivent :

a) indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications ;
b) assigner au contribuable, un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande pour fournir sa réponse ;
c) indiquer au contribuable les sanctions qui lui sont applicables pour défaut de réponse ou réponse insuffisante.

II- LE DROIT DE COMMUNICATION (Article 517 à 525)

Article 517 : 1) Toute communication officielle entre l'administration fiscale et le contribuable ou toute autre personne visée par les dispositions du présent livre se fait par l'un des moyens suivants :

a) une lettre recommandée ;

b) un acte ou une communication écrit remis ou envoyé contre accusé de réception ou décharge administrative, au contribuable, ou à toute autre personne visée par les dispositions du présent code, ou dans les locaux de l'administration ;

c) un écrit électronique conforme aux dispositions de la législation sur le numérique et répondant aux exigences équivalentes à celles de l'écrit non-électronique. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et modalités d'échange d'informations sous forme d'écrits électroniques entre l'administration fiscale et les usagers.

2) Tout changement d'adresse du contribuable, y compris l'adresse électronique, doit être communiqué à l'administration fiscale. Si aucun changement d'adresse n'a été communiqué à l'administration fiscale, toute communication est envoyée à la dernière adresse connue. Si un contribuable ou toute autre personne n'a pas d'adresse connue, l'administration fiscale publie, sous réserve du respect du secret professionnel, toutes les communications concernant ledit contribuable ou ladite personne par voie de presse.

Article 518 : Pour l'assiette, le contrôle ou le recouvrement de l'impôt, toute personne physique ou morale, béninoise ou étrangère, est tenue de représenter à toute réquisition des agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur, les livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par l'article 480 du présent code.

À l'égard des sociétés, le droit de communication prévu à l'alinéa précédent s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales.

Article 519 : Le droit de communication s'exerce auprès des assujettis, ainsi qu'auprès des tiers autres que les assujettis, notamment : les officiers publics et ministériels, les administrations publiques et assimilées, les entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les entreprises privées, les sociétés quelle que soit leur forme, les banques et établissements assimilés, les assureurs, les représentants, courtiers et intermédiaires.

Article 520 : 1) Le droit de communication peut être exercé par correspondance ou sur place.

2) Lorsque l'administration fiscale entend exercer son droit de communication sur place, elle est tenue d'adresser au plus tard, à la date de la première intervention, un avis de passage.

3) L'avis de passage précise la nature des documents qui doivent être mis à la disposition de l'administration fiscale et porte la mention expresse qu'il s'agit de l'exercice du droit de communication et non d'une vérification de comptabilités.

Article 521 : 1) Le délai accordé au contribuable pour répondre aux demandes visées au paragraphe 1 de l'article précédent est de huit (8) jours à compter de la date de la réception de la demande.

2) La réponse du contribuable est transmise en langue française. Si les documents dont la communication ne sont pas rédigés en français, une traduction sur l'honneur en français peut être demandée.

Article 522 : Les transporteurs ou conducteurs, présentent sur le champ, à toute demande des agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, toutes pièces administratives et documents fiscaux concernant les produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

Article 523 : 1) En aucun cas, les administrations publiques ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'État ou les collectivités territoriales, les établissements

ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale qui, pour établir, contrôler ou recouvrer les impôts institués par les règlements existants, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

2) La Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest ne peut opposer à l'administration fiscale le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédit, allocations de devises et opérations avec l'étranger. L'administration fiscale peut demander copies de tous documents, notamment relevés de comptes, correspondances commerciales.

3) Les banques primaires, les établissements de crédits, les sociétés d'assurances, les organismes non gouvernementaux, les officiers publics et ministériels et tout commerçant ne peuvent opposer à l'administration fiscale, le secret professionnel pour les renseignements relatifs aux opérations sur comptes de titres, ouvertures de crédits, allocations de devises et opérations avec l'étranger.

L'administration fiscale peut demander copies de tous documents, notamment les relevés de comptes et les correspondances commerciales.

Article 524 : L'autorité judiciaire donne connaissance aux agents de l'administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'assiette ou le recouvrement de l'impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle, même terminée par un non-lieu.

Article 525 : 1) Le refus de communiquer les livres, pièces et documents sur lesquels porte le droit de communication est constaté par procès-verbal, suivi d'une mise en demeure notifiée au contribuable intéressé.

3) Les amendes prévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 503 du présent code aux manquements à l'obligation de communication de renseignements sont constatées par le directeur général des impôts, comprises dans un ou plusieurs avis de mise en recouvrement immédiatement exigibles pour la totalité.

III- LE DROIT DE VISITE

Article 526 : 1) Pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation fiscale, les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur habilités par le directeur général des impôts à rechercher les motifs de ces agissements, sont autorisés, sur simple présentation de leur commission, à effectuer des visites ou des investigations dans les locaux professionnels ou d'habitation où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenues et procéder à leur saisie.

2) Les interventions ne peuvent être entamées ni avant six (6) heures, ni après vingt et une (21) heures, sauf dérogation expresse du directeur général des impôts. Dans les lieux ouverts au public, les interventions peuvent être effectuées pendant les heures d'ouverture de l'établissement.

3) Les agents des impôts peuvent se faire accompagner soit d'un officier de police judiciaire, soit d'un officier municipal de la localité ou de son représentant pour la visite des locaux d'habitation.

4) La visite est opérée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité pour eux d'être présents, il est requis deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de l'administration fiscale.

5) Les inspecteurs peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support.

Au cas où les documents à saisir seraient sur support informatique, le contribuable doit, sur réquisition des agents des impôts, en reproduire copie séance tenante. Il doit également représenter la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

6) Au terme de l'intervention, un procès-verbal mentionnant les conclusions de l'opération et les documents éventuellement saisis est dressé et signé par les agents des impôts et par le contribuable ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal dont l'original est remis au contribuable ou à son représentant ou à la personne ayant assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de réceptionner, mention en est faite au procès-verbal.

7) Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilités ou de contrôle ponctuel qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et envoi d'un avis de vérification dans les conditions fixées par les articles 535 et 538 du présent code.

Article 527 : 1) Les services de la direction générale des impôts sont habilités, en collaboration avec les services de la direction générale des douanes, à procéder, à l'identification des marchandises sortant des bureaux de dédouanement et des magasins et entrepôts dans lesquels elles sont stockées après accomplissement des formalités douanières.

Ils sont aussi habilités, dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'investigation et du droit d'enquête, et sur autorisation du directeur général des impôts, à procéder à la fermeture provisoire des locaux, magasins et autres emplacements de stockage de biens appartenant à des contribuables qui mènent des activités frauduleuses.

2) Dans ce cadre, les agents des impôts munis de leurs commissions établissent, in situ, une fiche faisant ressortir les renseignements suivants :

a) l'identification de l'importateur ou du commerçant ;

b) l'identification du transitaire ;

c) le numéro de la déclaration de mise à la consommation ou du permis d'enlèvement immédiat ;

d) la nature et la valeur des marchandises ;

e) les droits acquittés au cordon douanier.

La fiche ainsi établie est datée et signée par les agents qui ont procédé à l'identification des marchandises ou à l'engagement des mesures de fermeture évoquées au paragraphe 1 du présent article.

3) Concernant les marchandises identifiées, elles sont acheminées jusqu'à leur lieu de déchargement.

4) Après déchargement des marchandises, les renseignements suivants sont consignés :

a) l'identité du propriétaire du magasin ou de l'entrepôt ;

b) les références cadastrales du magasin ou de l'entrepôt ;

c) le quartier, les numéros de rue et de porte.

IV- LE DROIT D'ENQUETE

Article 528 : Le droit d'enquête est une procédure administrative destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et aux autres impôts indirects.

Le droit d'enquête est une procédure distincte des procédures de contrôle de l'impôt et permet à l'administration fiscale d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti.

Le droit d'enquête porte sur non seulement les périodes couvertes par une déclaration mais aussi sur celles pour lesquelles l'échéance de déclaration n'est pas encore échue.

Article 529 : 1) Le droit d'enquête est exercé par les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur des impôts ou des agents compétents habilités par la personne responsable des enquêtes fiscales sur autorisation du directeur général des impôts. L'agent enquêteur doit être assermenté et porteur de sa commission.

Lorsque l'enquête requiert des connaissances techniques particulières, l'administration fiscale peut faire appel aux experts mandatés par le directeur général des impôts.

2) Le droit d'enquête s'exerce sur place chez l'assujetti ou, sur convocation, dans les locaux de l'administration.

3) Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête, un avis d'enquête est remis à l'assujetti ou à son représentant lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

En l'absence de ces deux personnes, l'avis est remis à la personne qui reçoit les enquêteurs, et un procès-verbal est établi immédiatement. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a reçu l'avis d'enquête. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne ; une autre est transmise à l'intéressé ou à son représentant.

4) La durée des interventions sur place dans le cadre du droit d'enquête ne peut excéder trois (3) jours ouvrables.

Article 530 : 1) Les enquêteurs ont accès, pendant les horaires d'ouverture des services publics, aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Les interventions peuvent, à titre exceptionnel et sur réquisition du directeur général des impôts, se dérouler durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.

2) Les enquêteurs peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation ou s'en faire délivrer copie et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Lorsque les factures sont émises au moyen de procédés électroniques, ils peuvent accéder également à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'informations et à la documentation décrivant leur modalité de réalisation.

Les enquêteurs peuvent également procéder, à l'occasion des interventions, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support utilisé ainsi que des matériels informatiques ou autres équipements servant à la facturation.

Article 531 : 1) A l'issue de l'enquête, les enquêteurs établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

2) Ce procès-verbal est établi après la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les enquêteurs ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

3) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle prévues par le présent titre au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à la présente section.

Article 532 : Toute entrave au droit d'enquête, notamment le refus de communiquer les documents prescrits, l'exercice des voies de fait sur les agents de l'administration fiscale ou toute autre entrave de nature à les mettre dans l'impossibilité d'exercer le droit d'enquête, est sanctionnée par les dispositions prévues à l'article 503 du présent code.

Section 2- LES FORMES DE CONTROLE

I- LE CONTRÔLE SUR PIECES

Article 533 : 1) L'administration fiscale contrôle les déclarations qui lui sont remises par le contribuable, en vue d'apprécier l'exactitude et la sincérité depuis les locaux de l'administration sans l'envoi d'un avis préalable.

2) À cette fin, elle peut demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

3) Lorsque la demande de justification est utilisée dans le cadre du contrôle sur pièces, elle est limitée à la réclamation au contribuable des seules copies de déclarations, pièces et justificatifs dont le dépôt auprès du service des impôts compétent est obligatoire à l'occasion d'une déclaration d'une formalité ou du paiement d'un impôt, droit, taxe ou redevance ou pour l'obtention d'une dispense ou d'un titre d'exonération.

Les demandes de justifications ne peuvent porter que sur un seul exercice comptable. Elles ne peuvent en aucun cas se muer en une demande de la comptabilité de l'entreprise.

4) L'administration fiscale peut rectifier les déclarations dans le respect des procédures et des garanties décrites au présent livre.

Article 534 : 1) Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale de contrôler la régularité fiscale de certaines opérations réalisées.

S'il est donné suite à cette demande, le contrôle se fait dans les locaux de l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article précédent.

2) L'administration fiscale informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacune des opérations.

Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées spontanément par le contribuable dans les conditions prévues à l'article 558 du présent code.

3) À défaut de régularisation sous trente (30) jours suivant la réception de la réponse, l'administration fiscale peut adresser une proposition de rectification.

4) Si, en cours de contrôle, l'administration fiscale juge nécessaire d'effectuer une vérification sur place pour pouvoir répondre à la demande du contribuable, elle envoie un avis de vérification et engage une procédure conforme aux dispositions des articles 537 et suivants du présent code. Dans ce cas, la procédure de contrôle sur pièces prévue par le présent article s'arrête.

II- LES CONTROLES PONCTUELS

Article 535 : 1) Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent effectuer des contrôles ponctuels qui ne constituent pas une vérification de comptabilités.

2) L'inspecteur ne peut intervenir sur place qu'après en avoir informé le contribuable au moyen d'un avis de contrôle ponctuel à lui notifié deux (2) jours plus tôt, par lettre recommandée ou par remise directe, avec accusé de réception.

Toutefois, le contrôle ponctuel peut démarrer de manière inopinée le jour de la remise de l'avis de contrôle, dans les conditions prévues à l'article 538 paragraphe 2 du présent code.

Article 536 : 1) Le contribuable qui subit un contrôle ponctuel bénéficie des garanties prévues par les articles 549 et suivants du présent code.

2) La durée de l'intervention sur place ne peut dépasser trois (3) demi-journées dans un délai de quinze (15) jours.

3) Les rectifications notifiées dans le cadre d'un contrôle ponctuel ne peuvent concerner que les impôts à paiement mensuel, les impôts sur les revenus ou sur les bénéfices dont les déclarations sont souscrites au cours de l'année de contrôle, y compris la contribution des patentes et des licences.

4) Lorsque des manquements à l'obligation de l'utilisation des factures normalisées sont constatés, les constats sont faits comme indiqués à l'article 484 du présent code.

III- LA VERIFICATION DE COMPTABILITES

A- DISPOSITIONS GENERALES

Article 537 : 1) Les agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent vérifier la comptabilité et les documents détenus par les contribuables, permettant d'asseoir et de contrôler les impôts et taxes.

2) La vérification de comptabilités peut être limitée à un ou plusieurs impôts déterminés ou porter sur l'ensemble des obligations fiscales du contribuable, même si, n'étant pas régies par le présent code, elles résultent d'un texte législatif ou réglementaire qui permet de les contrôler et de les poursuivre dans les mêmes conditions que certaines catégories d'impôts.

3) Les programmes de vérification de comptabilités sont décidés par la direction générale des impôts. Les contribuables peuvent demander à ce que l'administration fiscale, qui n'est pas liée par la demande, engage une vérification générale de leur comptabilité.

Article 538 : 1) Le vérificateur ne peut intervenir sur place qu'après en avoir informé le contribuable au moyen d'un avis de vérification à lui notifié deux (2) jours plus tôt, par lettre recommandée ou par remise directe, avec accusé de réception.

2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la vérification de comptabilités peut démarrer de manière inopinée le jour de la remise de l'avis de vérification, dans les conditions suivantes :

a) la vérification porte uniquement sur le constat matériel des documents disponibles, les modalités d'exercice de l'activité, l'effectif salarié présent, la consistance des stocks, l'encaisse du jour, le relevé passif des prix, à l'exclusion de toute opération d'examen critique de la comptabilité ;

b) les constatations opérées lors de cette première intervention font l'objet d'un procès-verbal dressé en double exemplaire, signé par le vérificateur et le contribuable ; en cas de refus, mention expresse en est faite au procès-verbal ;

c) l'examen au fond de la comptabilité ne peut intervenir qu'après un délai de deux (2) jours à compter de la date de la première intervention.

Article 539 : 1) La vérification de comptabilités se fait au siège de l'entreprise ou au lieu de son principal établissement. Dans l'hypothèse où le contrôle ne peut s'effectuer en ces deux lieux, le contribuable demande par écrit qu'il se déroule soit dans les bureaux de son comptable, soit dans les locaux de l'administration fiscale.

2) Les interventions sur place ne peuvent s'étendre sur une durée supérieure à :

a) trois (3) mois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel déclaré ne dépasse pas cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ;

b) six (6) mois dans le cas contraire.

Cette durée peut être prolongée de six (6) mois en cas de difficultés techniques particulières, en cas de contrôle des prix de transferts ou en cas de mise en œuvre de la procédure d'échange de renseignements prévue par les conventions d'assistance réciproque en matière d'assiette, de contrôle et de recouvrement de l'impôt ou par les conventions bilatérales ou multilatérales d'échange de renseignements à des fins fiscales. La prolongation des interventions sur place est notifiée au contribuable au moins huit (8) jours avant l'échéance de la première période d'intervention. La notification doit être motivée.

Article 540 : Au cours de la procédure de vérification de la comptabilité, les inspecteurs des impôts peuvent :

1) examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et/ou professionnels et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes ne constituent le début d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle ;

2) obtenir, pour copie dans un délai de deux (2) jours, tout reçu, déclaration, quittance, contrat, ou pièce justificative nécessaire à l'accomplissement de leurs activités de contrôle. Cette remise de document donne lieu à une décharge remise au contribuable.

Article 541 : 1) Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le présent code ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.

2) Le contribuable doit, pour ce faire, satisfaire à l'obligation de présentation des documents comptables mentionnés à l'article 480 du présent code en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé des finances, une copie du fichier des écritures comptables définies aux articles 14 et suivants de l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

Le défaut de représentation du fichier des écritures comptables est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 500 du présent code.

3) L'administration fiscale peut effectuer des tris, classements ainsi que tous les traitements et calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements concourant à la formation du résultat comptable et les déclarations fiscales du contribuable.

*B- **DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRIX DE TRANSFERTS***

Article 542 : 1) Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilités, l'administration fiscale a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 45 du présent code, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :

a) la nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 45 du présent code, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors du territoire national ou sociétés ou groupements établis hors de la République du Bénin ;

b) la méthode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu'elle effectue avec des entreprises, sociétés ou groupements visés au point a et les éléments qui la justifient ainsi que, le cas échéant, les contreparties consenties ;

c) les activités exercées par les entreprises, sociétés ou groupements visés au point a, liées aux opérations visées au point b du présent paragraphe ;

d) le traitement fiscal réservé aux opérations visées au point b et réalisées par les entreprises qu'elle exploite hors du Bénin ou par les sociétés ou groupements visés au point a dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote.

2) Les demandes visées au paragraphe 1 doivent être précises et indiquer explicitement, par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause. Elles doivent, en outre, préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse

qui lui est ouvert. Ce délai, qui est de trente (30) jours, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de quarante-cinq (45) jours.

3) Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de huit (8) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse.

Article 543 : 1) Toute personne morale établie en République du Bénin remplissant l'une des conditions visées au paragraphe suivant, doit tenir à la disposition de l'administration fiscale, à la date d'engagement de la vérification de comptabilités, une documentation permettant de justifier la politique de prix pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entreprises établies à l'étranger avec lesquelles elle a un lien de dépendance ou de contrôle au sens du paragraphe 2 de l'article 45 du présent code.

2) L'obligation documentaire s'applique à toute personne morale qui :

a) a un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou un actif brut supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; ou

b) détient à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société établie ou constituée en République du Bénin ou hors du Bénin, remplissant la condition mentionnée au point a du présent paragraphe ; ou

c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une société remplissant la condition mentionnée au point a.

3) La documentation comprend des informations générales sur le groupe d'entreprises liées et des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée.

Le contenu de cette documentation est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Cette documentation ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

4) Si la documentation requise n'est pas mise à la disposition de l'administration fiscale à la date d'engagement de la vérification de comptabilités, ou ne l'est que partiellement, le service des impôts adresse à la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article, une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de huit (8) jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus.

Article 544 : Outre, les sanctions prévues à l'article 503 du présent code, les bases d'imposition concernées par la demande ou la mise en demeure sont évaluées par l'administration fiscale à partir des éléments dont elle dispose.

IV- L'EXAMEN CONTRADICTOIRE DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE

Article 545 : 1) Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration fiscale peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard des impôts et taxes dont elles sont personnellement redevables, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en République du Bénin, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de ces impôts.

L'administration fiscale contrôle la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du contribuable.

2) L'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle se déroule dans les locaux de l'administration. L'administration fiscale entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsque ceux-ci demandent à fournir des explications orales, et en dresse procès-verbal.

3) Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à six (6) mois suivant réception de l'avis de vérification. Cette période est portée à un an en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte au sens de l'article 575 du présent code.

Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les trente (30) jours prévus à l'article 516 du présent code.

Elle est également prorogée du délai évoqué ci-dessus et des délais nécessaires à l'administration fiscale pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de trente (30) jours suivant la demande de l'administration fiscale ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.

Article 546 : 1) Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.

2) L'avis de vérification est notifié au contribuable à son domicile, au lieu d'exercice de son activité professionnelle, au siège social de l'entreprise dont il détient des actions ou des parts sociales ou à toute adresse où il est propriétaire d'un immeuble.

Article 547 : 1) Au cours d'une procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration fiscale peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et/ou professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilités.

2) L'administration fiscale peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes

d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure, conformément aux seules règles applicables à cette dernière.

Article 548 : 1) Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, il est constaté une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable vérifié et ses revenus déclarés, le montant total de ses impôts personnels sur le revenu ne peut être inférieur à un impôt de référence déterminé sur la base des éléments du train de vie.

2) Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, il est entendu par impôts personnels, la somme de l'impôt sur les bénéfices d'affaires, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de l'impôt sur les revenus fonciers et de l'impôt sur les traitements et salaires acquittés au titre d'une même année.

3) L'impôt de référence est calculé en appliquant le taux de l'impôt sur les bénéfices d'affaires sur les éléments du train de vie déterminés forfaitairement comme suit :

Éléments du train de vie	**Revenu forfaitaire annuel correspondant**
1) Résidences principales et secondaires en République du Bénin ou hors du Bénin, dépenses d'entretien et occupation. Cette valeur est majorée si la résidence comporte des piscines : - par piscine	Trois fois la valeur locative 1 000 000 FCFA
2) Gardien, cuisinier, jardinier et autres	400 000 FCFA par personne
3) Voitures automobiles de tourisme : a) de puissance supérieure à 20 CV, par voiture b) de puissance comprise entre 15 et 20 CV, par voiture c) d'une puissance inférieure à 15 CV, par voiture Ces valeurs subissent un abattement de 20% après un an d'usage et de 10% supplémentaires par année pendant les quatre années suivantes sans pour autant être inférieures à 500 000 FCFA. Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié, pour les voitures qui sont affectées à titre exclusif à un usage professionnel.	3 000 000 FCFA 2.500 000 FCFA 2 000 000 FCFA
4) Bateaux de plaisance à voiles : a) jusqu'à trois tonneaux b) par tonneau au-dessus de trois jusqu'à dix c) au-dessus de dix	200 000 FCFA 5 000 FCFA 100 000 FCFA
5) Bateaux de plaisance à moteur fixe hors-bord : - pour les 20 premiers chevaux - par cheval-vapeur supplémentaire	300 000 FCFA 20 000 FCFA

6) Chevaux de course : a) par cheval pur-sang b) par cheval demi-sang c) par cheval local	 1.500 000 FCFA 1 000 000 FCFA 500 000 FCFA
7) Avions de tourisme	20 000 000 FCFA
8) Voyages à l'étranger : le revenu à retenir sera fonction du coût du voyage et de la durée du séjour	Frais réels par jour
9) Frais de subsistance	Trois fois le SMIG
10) Frais de scolarité pour les enfants inscrits à l'étranger	Frais réels

Les éléments du train de vie sont ceux dont le contribuable a disposé pendant la ou les années dont les revenus sont examinés.

La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est la valeur locative réelle ou estimée.

4) En cas d'application des dispositions du présent article, l'administration fiscale prend en compte les revenus expressément exonérés d'impôt qu'aurait perçus le contribuable vérifié.

V- LES GARANTIES DU CONTRIBUABLE

Article 549 : Les contribuables contrôlés bénéficient des garanties suivantes :

1) L'avis de vérification ou de contrôle ponctuel doit contenir les mentions suivantes : a) la nature du contrôle ;

b) les impôts, droits et taxes objet du contrôle, ou le caractère général du contrôle ;

c) la période concernée, ou la mention que le contrôle vise la période non prescrite ;

d) la date et l'heure de la première intervention du vérificateur dans l'entreprise ;

e) en cas de contrôle inopiné, la reproduction du paragraphe 2 de l'article 538 du présent code ;

f) les noms, prénoms et signatures du ou des vérificateur(s) ou ceux du chef de service.

2) Le contribuable doit être informé, dès le début de la vérification ou du contrôle, qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pendant les opérations de contrôle, ou pour discuter des propositions de rectifications et y répondre.

3) Lorsqu'il est envisagé d'étendre la vérification à une période ou un impôt ou taxe non précisé sur l'avis initial, le vérificateur informe le contribuable par un avis complémentaire deux (2) jours plus tôt.

4) Les inspecteurs qui procèdent au contrôle ou à la vérification doivent être assermentés et porteurs de leurs commissions.

Lorsqu'une vérification ou un contrôle requièrent des connaissances techniques particulières, l'administration fiscale peut faire appel aux conseils techniques d'experts mandatés par le directeur général des impôts.

L'administration fiscale peut également, dans le cadre de l'exercice de son droit de contrôle, intervenir conjointement avec l'administration douanière ou faire appel à des experts internationaux dans le cadre des accords dont la République du Bénin est partie.

5) Les renseignements ou précisions fournis par écrit aux contribuables au cours d'une vérification ou à toute autre occasion engagent l'administration fiscale. S'il s'avère qu'ils comportent une erreur commise au préjudice du trésor, la régularisation de cette erreur ne peut avoir d'effet rétroactif.

Article 550 : L'administration fiscale ne peut effectuer aucune rectification concernant une période précédemment vérifiée sur place, sauf réparation d'erreurs ou d'omissions apparaissant au seul examen du dossier.

Article 551 : Le contribuable qui accepte formellement ou tacitement les rectifications visées à l'article 554 du présent code conserve le droit de réclamer contre l'imposition, après sa mise en recouvrement, mais la charge de la preuve lui incombe.

Article 552 : 1) La fin des opérations de contrôle sur place doit être constatée par une synthèse des points d'accord et de désaccord avec le contribuable.

2) Cette réunion donne lieu à l'établissement par les agents vérificateurs d'un procès-verbal de clôture indiquant :

a) les noms et qualités des agents vérificateurs ;

b) le nom ou la dénomination sociale du contribuable vérifié, son identifiant fiscal unique et son adresse, ainsi éventuellement que le nom du conseil qui l'a assisté ;

c) la date de la première intervention sur place ;

d) la date de la réunion de synthèse ;

e) les principaux points fiscaux sur lesquels des échanges ont eu lieu avec le contribuable et la liste des documents que le contribuable n'a pas présentés au cours de la vérification.

3) Le procès-verbal est signé par les agents vérificateurs ainsi que par le contribuable vérifié ou son représentant ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à l'intéressé.

SECTION 3- LES PROCEDURES DE RECTIFICATION DE L'IMPOSITION

I- LES PROCEDURES DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE

A- LA PROCEDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE SUITE A UN CONTROLE

Article 553 : 1) Lorsque l'administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure contradictoire dans les conditions définies ci-dessous.

La procédure de rectification contradictoire, procédure de droit commun, est celle qui est mise en œuvre lorsque les contribuables ont rempli les obligations déclaratives et comptables leur incombant.

2) La procédure contradictoire n'est pas applicable :

a) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exception des contributions des patentes et des licences ;

b) dans le cas d'une procédure de taxation d'office.

Article 554 : 1) L'administration fiscale adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans les trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.

2) Si une rectification est envisagée à la suite d'un contrôle sur place, la notification de cette rectification doit parvenir, dans le délai de :

- deux (2) mois suivant la clôture de la vérification de comptabilité ;
- quinze (15) jours suivant la clôture du contrôle ponctuel.

3) La notification de rectification interrompt la prescription courant contre l'administration fiscale et y substitue la prescription du droit commun.

4) L'absence de réponse du contribuable dans le délai de trente (30) jours est considérée comme une acceptation tacite des rectifications.

5) Le contribuable qui accepte formellement ou tacitement les rectifications conserve le droit de réclamer contre l'imposition, après sa mise en recouvrement, mais la charge de la preuve lui incombe.

Article 555 : 1) Lorsque l'administration fiscale reçoit les observations du contribuable à l'issue d'une proposition de rectification, elle est tenue de confirmer les rectifications qu'elle entend maintenir dans un délai de deux (2) mois à compter de

la date de réception desdites observations. À défaut, les observations formulées par le contribuable sont considérées comme acceptées dans leur intégralité.

Ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période d'un (1) mois par l'administration fiscale de manière expresse.

2) Lorsque l'administration fiscale rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

Article 556 : 1) Lorsque le désaccord persiste sur des questions de fait, il peut être soumis, sur demande du contribuable, à la Commission des impôts, compétente pour :

a) connaître des désaccords entre l'administration fiscale et les contribuables

soumis à la taxe professionnelle synthétique, sur l'assiette de cette taxe ;

b) connaître des désaccords portant sur des questions de fait qui peuvent naître

des rectifications confirmées suivant les procédures contradictoires ;

c) connaître des faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen des questions de droit ;
d) se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion ou sur des faits constitutifs d'abus de droit.

La commission des impôts n'est pas compétente pour connaître des désaccords résultant de la mise en œuvre par l'administration fiscale d'une procédure d'imposition d'office.

2) La commission des impôts est saisie dans un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de la confirmation de rectification. La saisine de la commission suspend la procédure de rectification jusqu'à sa décision.

3) La décision de la commission doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre de saisine du requérant.

L'avis de la commission ne s'impose pas aux parties en désaccord. Toutefois, la charge de la preuve incombe à la partie qui n'accepte pas l'avis rendu par la commission.

4) L'avis de la commission est notifié par le secrétariat de la commission au redevable et au service ayant effectué le contrôle. Le service informe, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa réception, le contribuable du chiffre qu'il se propose de retenir comme base d'imposition. Il est alors procédé à l'émission d'un titre de perception.

5) Si l'imposition proposée par l'inspecteur est conforme à l'avis de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction ou en décharge par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.

Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission.

6) Si l'avis de la commission n'intervient pas dans le délai de trente (30) jours ci-dessus, l'administration fiscale poursuit la procédure et met en recouvrement les droits confirmés.

7) Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les membres non fonctionnaires de la commission désignés par les divers ordres et organismes légalement constitués siègent pour un mandat de deux (2) ans non renouvelables. Les membres fonctionnaires de la commission désignés par leurs structures siègent pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une seule fois.

Article 557 : 1) En cas d'opposition à contrôle, individuelle ou collective, de refus de communication ou de défaut de comptabilité sincère et probante, la procédure de rectification contradictoire peut être abandonnée et l'administration fiscale peut procéder aux impositions par taxation d'office des bases imposables à l'aide de tous éléments en sa possession.

2) L'opposition individuelle ou collective à contrôle est constatée par des procès-verbaux établis par les vérificateurs et éventuellement par les agents de la force publique ayant la qualité d'officier de police judiciaire.

B- LA RECTIFICATION SPONTANEE

Article 558 : 1) Le contribuable de bonne foi qui désire spontanément réparer une omission, rectifier une erreur ayant conduit à une insuffisance dans les éléments servant de base au calcul des impôts dont il est redevable, peut saisir les services compétents de l'administration fiscale en vue de leur soumettre les déclarations rectificatives appropriées.

2) Cette procédure particulière n'est applicable que si :

a) le contribuable ne fait l'objet d'aucune procédure de rectification sur les points soumis à rectification spontanée ;

b) le contribuable n'a pas reçu un avis de vérification.

3) Le contribuable acquitte immédiatement les montants dus assortis d'une pénalité de 10%.

C- L'ÉVALUATION IMMOBILIERE

Article 559 : 1) L'administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale de ces biens.

2) La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.

3) Lorsque le différend relatif à l'évaluation de l'immeuble porte sur au moins cinq millions (5 000 000) de francs CFA, le contribuable peut soumettre le litige à l'appréciation de la commission de conciliation instituée par l'article 560 ci-dessous, en vue de fixer la valeur taxable.

Article 560 : 1) Il est institué, une commission de conciliation appelée à rendre un avis sur la valeur vénale d'un immeuble ou d'un droit immobilier faisant l'objet d'une mutation et situé ou immatriculé en République du Bénin.

2) Le contribuable saisit la commission dans les trente (30) jours à compter de la réception de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale.

La saisine est interruptive des procédures de rectification en cours, mais uniquement pour ce qui concerne les impositions contestées.

3) La commission rend un avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine. Cet avis est notifié par lettre recommandée ou par voie administrative dans les huit (8) jours de son prononcé.

4) La partie qui ne se conforme pas à l'avis de la commission de conciliation supporte la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur.

5) La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation sont définis par voie réglementaire.

Article 561 : 1) Pendant un délai de trois (3) mois, à compter du jour de l'enregistrement en République du Bénin d'une mutation, l'administration fiscale peut exercer au profit du trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèle, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

2) Ce droit est exercé sur autorisation du ministre chargé des finances, mais sans que le service ait à justifier cette autorisation.

3) Il résulte d'une notification à l'acquéreur, soit à domicile réel, soit au domicile élu dans l'acte ou, éventuellement, à la personne qui a signé pour lui l'acte d'acquisition, par acte extrajudiciaire non susceptible de recours. Notification semblable est faite au vendeur et au conservateur de la propriété foncière de la situation des biens lorsqu'il s'agit d'immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation.

Le bien objet de cet acte extrajudiciaire est immédiatement, de ce seul fait, incorporé au domaine privé.

Tous droits sur les biens préemptés, concédés par le cessionnaire évincé antérieurement à l'exercice de la préemption sont censés n'avoir jamais pris naissance. Ceux qui auraient été inscrits sur les livres fonciers sont radiés.

Les dépenses relatives à l'exercice du droit de préemption sont imputées au budget de l'État.

D- REPRESSION DES ABUS DE DROIT ET DES ACTES ANORMAUX DE GESTION

Article 562 : 1) Ne peuvent être opposés à l'administration fiscale, les actes qui ont un caractère fictif ou qui recherchent le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs avec le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées, si ces actes n'avaient pas été réalisés.

2) L'administration fiscale est en droit de restituer à l'opération litigieuse son véritable caractère.

3) Il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du caractère fictif des éléments mis en cause ou de l'intention du contribuable d'éluder ou d'atténuer l'impôt.

4) En cas de désaccord sur les rectifications notifiées conformément aux dispositions du présent article, le contribuable dispose du droit de présenter une réclamation dans les conditions et les formes prévues par le présent livre.

Article 563 : 1) L'administration fiscale peut rejeter toute dépense ou perte à la charge de l'entreprise qui ne se rattacherait pas à une gestion normale ou n'aurait pas été exposée dans l'intérêt direct de l'entreprise. Elle peut aussi réintégrer dans les bénéfices imposables toute recette qui aurait dû être réalisée dans le cadre d'une gestion normale, mais qui n'a pas été encaissée.

2) La charge de la preuve du caractère anormal incombe à l'administration fiscale.

II- PROCEDURE DE TAXATION D'OFFICE

Article 564 : L'administration fiscale détermine d'office les bases d'imposition des contribuables qui :

1) n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire ou qui ont fourni une déclaration pour laquelle il n'aurait pas été produit de justifications suffisantes, sous réserve de la régularisation prévue à l'article 565 ci-dessous ;

2) se sont abstenus dans les délais légaux de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ou de transmettre des documents dont la communication est prévue par le présent livre ;

3) n'ont pas satisfait dans le délai de trente (30) jours à la demande de l'administration fiscale les invitant à désigner un représentant en République du Bénin ;

4) n'ont pas tenu de comptabilité ou ont tenu une comptabilité irrégulière ou non probante ;

5) ont changé de lieu de résidence ou de principal établissement sans en informer le service des impôts compétent ;

6) se livrent à une activité occulte au sens de l'article 575 du présent code ;

7) ont fait obstacle à un contrôle fiscal ;

8) ont fait l'objet d'un procès-verbal de flagrance.

Article 565 : 1) La procédure de taxation d'office est une procédure non contradictoire, qui n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les huit (8) jours de la notification d'une mise en demeure.

2) Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :

a) si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

b) si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;

c) si le contribuable ne s'est pas fait connaître des services fiscaux ;

d) si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

e) lorsque l'administration fiscale a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article 568 du présent code au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi :

f) en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 566 : L'établissement de l'imposition ne peut intervenir que dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification de la base de taxation au contribuable.

Article 567 : La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office à l'encontre du contribuable le prive de la possibilité de saisir la commission des impôts.

En cas de désaccord avec l'inspecteur, le contribuable taxé d'office ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée, qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.

III- LA FLAGRANCE FISCALE

Article 568 : 1) Lorsque, dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité ou de contrôle ponctuel, ainsi que dans le cadre du droit de visite, il est constaté, pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives liées à cette activité n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants, les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur, munis de leur commission, peuvent dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale :

1) l'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un service des impôts, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

2) la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

3) les agissements de nature à priver la comptabilité de valeur probante à savoir:

a) la réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

b) l'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse et de procédés frauduleux de nature à entraîner la dissimulation des chiffres d'affaires réalisés ;

c) les importations de marchandises sous de fausses identités ;

d) la détention de stocks de matières ou de marchandises sans facture d'achat.

2) Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration fiscale ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est conservé par l'administration fiscale et copie est notifiée au contribuable.

3) Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilités au sens de l'article 537 du présent code.

Article 569 : 1) La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées aux articles 620 et suivants du présent code.

2) Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé, l'administration fiscale peut, pour la détermination du montant mentionné à l'article 570 ci-dessous :

a) utiliser les informations recueillies au cours de la procédure prévue à l'article 568 ci-dessus ;

b) se fonder sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles 517 et suivants du présent code.

3) Pour arrêter le montant mentionné à l'article 570 ci-dessous, l'administration fiscale est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le présent code et par l'acte uniforme Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit commercial général. À cet effet, l'administration fiscale peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

4) Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration fiscale ainsi que par le contribuable. En cas de refus de

signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration fiscale et copie en est remise, séance tenante, au contribuable.

Article 570 : Le receveur des impôts peut procéder, par dérogation aux dispositions de l'article 595 du présent code, à des saisies conservatoires à hauteur du montant mentionné au procès-verbal, qui ne peut excéder :

1) Pour les impôts sur les revenus ou sur les bénéfices, le produit résultant de l'application, au montant du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée recueilli au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement de 70%, représentant les charges et les dépenses, des taux prévus pour le calcul de l'impôt, sans aucune réduction. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 51 du présent code.

2) Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application du taux d'imposition en vigueur à la base du chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée recueilli ou reconstitué au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 243 et suivants du présent code.

3) Pour les retenues qui devraient être effectuées au titre de l'impôt sur les traitements et salaires, à défaut d'éléments recueillis sur place, un montant égal à 15% appliqué au chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée recueilli ou reconstitué au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, après un abattement de 80%.

Les impositions ci-dessus sont assorties de pénalités au taux le plus élevé prévu à l'article 486 du présent code.

Article 571 : 1) La procédure de flagrance fiscale peut être suspendue à la demande écrite du contribuable s'il propose de régulariser sa situation fiscale au regard de ses obligations déclaratives et de se libérer immédiatement des impositions dues au titre de la période visée à l'article 568 du présent code augmentées d'une pénalité de 20% et des intérêts de retard prévus à l'article 488 du présent code. En aucun cas, la régularisation ne doit entraîner des pertes de droits à percevoir de plus de 50% du montant que la flagrance aurait induit.

2) Les contentieux relatifs aux actes de la présente procédure sont instruits et jugés conformément aux dispositions des articles 583 et 642 du présent code.

SECTION 4 : LES LIMITES DU DROIT DE CONTROLE

I- LE DELAIS DE PRESCRIPTION

Article 572 : 1) Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration fiscale dans les conditions et dans les délais prévus ci-dessous.

2) Le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce :

a) pour les impôts directs, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) pour les impôts indirects, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
c) pour les droits d'enregistrement et taxes assimilées :

- après un délai de trois (3) ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou d'une déclaration qui révélerait suffisamment l'exigibilité de ces droits, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
- après vingt (20) ans à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession ;
- après vingt (20) ans à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées.

3) Les impositions établies en vertu du présent article sont déterminées suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chacune des années auxquelles elles s'appliquent. Elles supportent, s'il y a lieu, les pénalités prévues par les dispositions relatives à l'impôt qu'elles concernent.

Article 573 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent, une vérification de comptabilités peut remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite :

1) lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d'un exercice sont reportables et s'imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges ;

2) lorsque ces exercices font apparaître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la première déclaration de la période non prescrite.

Article 574 : Même si les délais de reprise prévus à l'article 572 du présent code sont écoulés :

1) toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu de l'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes ci-dessus visés, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale ;

2) toute omission ou insuffisance d'imposition relevée par une instance devant les tribunaux répressifs peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a clos cette instance.

Article 575 : 1) Lorsque l'administration fiscale découvre qu'un contribuable se livre à des agissements frauduleux, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

2) Les agissements frauduleux sont constitués, dans le cadre du présent article, seulement dans les faits de l'exercice effectif d'activité occulte.

L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ou s'il s'est livré à une activité illicite.

Article 576 : 1) Lorsque l'administration fiscale a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

2) Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante (60) jours suivant son envoi, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre État ou territoire dans le délai de soixante (60) jours suivant sa réception par l'administration fiscale.

Article 577 : Le bénéfice de l'article 572 du présent code ne peut être invoqué par les entreprises créancières de l'État dont les déclarations souscrites au titre de l'année au cours de laquelle est née leur créance la plus ancienne et des années suivantes restent vérifiables tant que ladite créance demeure exigible.

II- LE RESCRIT FISCAL

Article 578 : 1) L'administration fiscale peut délivrer un rescrit fiscal exposant la position de l'administration concernant l'interprétation d'un texte fiscal ou l'application de la législation fiscale à une situation proposée par un contribuable.

2) La demande doit être formulée, selon le cas :

a) soit avant la date d'expiration du délai dont dispose le contribuable pour faire sa déclaration ;
b) soit en l'absence d'obligation déclarative, avant la date de paiement de l'impôt concerné.

3) La demande de rescrit doit être adressée par écrit au directeur général des impôts et contenir les informations suivantes :

a) le nom et l'adresse du demandeur ;
b) une présentation précise, complète et sincère de la situation présentée à l'administration fiscale ;
c) la question précise à laquelle le contribuable souhaite obtenir une position de l'administration fiscale ;

d) le texte fiscal sur la base duquel le demandeur saisit l'administration fiscale pour qu'elle prenne position et, dans la mesure du possible, l'analyse que le demandeur en fait.

4) En cas de demande incomplète, l'administration fiscale peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires.

5) L'administration fiscale répond dans un délai de trois (3) mois suivant réception de la demande ou, en cas de demande incomplète, suivant réception des compléments d'informations demandés.

6) Le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable est opposable à l'administration fiscale si les trois conditions suivantes sont remplies :

a) le contribuable suit la position ou les indications communiquées par l'administration fiscale ;

b) le contribuable est de bonne foi ;

c) la situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l'administration fiscale a pris position.

7) La garantie prévue à l'alinéa précédent cesse si :

a) la situation du contribuable n'est plus identique à celle qu'il a présentée dans sa demande ;

b) la législation applicable à la situation du contribuable a évolué ;

c) l'administration fiscale modifie son appréciation sur la situation qui lui a été présentée par le contribuable.

L'appréciation antérieure n'est plus valable à partir du jour où le contribuable a été informé de ce changement, et seulement pour l'avenir.

8) Le rescrit peut prendre la forme d'un accord avec le contribuable sur la détermination du prix de pleine concurrence concernant une ou plusieurs transactions conformément aux dispositions de l'article 45 du présent code.

L'accord validé par l'administration fiscale lui est opposable au titre de l'exercice au cours duquel l'accord a été donné et pour les trois (3) exercices suivants.

L'administration fiscale se réserve le droit de dénoncer cet accord lorsqu'il s'avère qu'il a été conclu sur la base d'informations erronées ou incomplètes.

III- LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 579 : Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 510 du présent code, et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés par le présent code.

Article 580 : 1) Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'administration fiscale peut échanger des renseignements avec :

a) les directions en charge des douanes, du trésor et de la comptabilité

publique, de la statistique et toute autre administration financière de l'État ;

b) la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest ;

c) les collectivités territoriales, en vue de l'établissement des impôts locaux.

2) L'administration fiscale ne peut toutefois pas fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

Article 581 : 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 579 du présent code, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel :

a) au juge d'instruction qui l'interroge sur des faits faisant l'objet d'une plainte régulière qui a été portée par l'administration fiscale contre un redevable et qui a entraîné l'ouverture d'une information ;

b) aux agents chargés de la constatation, de la poursuite et de la répression

des infractions à la législation douanière, économique, des prix et de la sécurité sociale ;

c) aux agents du service des mines, en ce qui concerne la situation des exploitants miniers ;

d) à la commission des impôts, visée à l'article 556 du présent code ;

e) à la commission de conciliation visée à l'article 560 du présent code ;

f) aux administrations fiscales des États ayant avec la République du Bénin une

convention d'assistance réciproque en matière d'impôt, dans le cadre d'une procédure ouverte contre un contribuable identifié.

2) Les informations transmises ne doivent concerner que les contribuables directement concernés par les demandes formulées par les personnes listées au paragraphe 1 du présent article.

SECTION 5 : CONSEQUENCES DES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION

Article 582 : 1) Constituent des irrégularités entraînant la nullité de la procédure :

a) le défaut de remise préalable d'un avis de vérification sur place ;

b) l'absence d'indication dans l'avis de vérification des mentions prévues à l'article 549 du présent code ;

c) l'absence d'indication dans le procès-verbal de clôture des mentions prévues à l'article 552 du présent code ;

d) le non-respect du délai prévu entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle ;

e) le dépassement irrégulier des délais de vérification sur place ou d'examen de la situation fiscale personnelle ;
f) le non-respect des délais entre la clôture d'un contrôle sur place et l'envoi de la notification de rectification ;
g) le renouvellement par l'administration fiscale d'un contrôle sur place déjà achevé pour un impôt ou un groupe d'impôts et pour une période déterminée sauf en cas de survenance d'un élément nouveau.

Lorsque les irrégularités susvisées sont constatées, elles entraînent l'annulation des droits de toute natures réclamés au contribuable et font obstacle à la possibilité pour l'administration fiscale de procéder à de nouvelles rectifications au titre de la même période d'imposition pour les mêmes impôts, taxes et redevances.

2) Constituent des irrégularités partielles, entraînant l'annulation des seuls chefs de rectification concernés :

a) la vérification d'impôts, taxes, redevances ou de périodes dont le contrôle n'est pas prévu dans l'avis de vérification ;
b) le défaut d'indication dans les notifications des motifs de droit ou de fait qui fondent les rectifications.

3) Les irrégularités constatées dans la procédure, autres que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, peuvent être réparées par l'administration fiscale dans le respect du droit de reprise.

À défaut de régularisation, elles entraînent décharge des amendes et pénalités à l'exception de l'intérêt de retard.

4) En ce qui concerne les personnes morales dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits, la procédure de vérification des déclarations est suivie entre l'administration fiscale et la personne morale elle-même. Les associés des personnes morales susvisées sont fondés à opposer à l'administration fiscale toutes les irrégularités commises par elle dans la procédure d'imposition.

Les irrégularités constatées dans la vérification de comptabilité d'une personne morale imposable à l'impôt sur les sociétés n'ont pas pour effet d'entraîner la décharge des suppléments des impôts sur les revenus auxquels sont valablement assujettis les bénéficiaires de revenus réputés distribués.

Deuxième partie : LES VOIES DE RECOURS DU CONTRIBUABLE

SECTION 1- LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT

I- LA RECLAMATION PREALABLE DEVANT L'ADMINISTRATION FISCALE

Article 583 : 1) Le contribuable qui conteste le bien-fondé d'une imposition et en sollicite la décharge ou la réduction, adresse une réclamation au ministre chargé des finances.

2) Le délai de réclamation est de trois (3) mois à compter de la date :

- de la notification de l'avis de mise en recouvrement ;
- du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- du versement des retenues à la source lorsqu'il s'agit de contestations relatives à ces retenues.

3) Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

a) mentionner le ou les impôts et taxes contestés ;

b) être accompagnée du titre de perception ou d'une quittance dans le cas d'impôt ne donnant pas lieu à l'établissement d'un titre de perception ;

c) contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions du requérant appuyés des pièces justificatives suffisantes ;

d) être datée et signée de son auteur.

4) L'administration fiscale peut, avant de réagir à la réclamation, demander au contribuable la production de pièces complémentaires.

La réponse à une demande éventuelle de pièces complémentaires doit parvenir à l'administration fiscale dans un délai de huit (8) jours après la notification de celle-ci. À défaut, le service chargé du contentieux traite le dossier en l'état.

5) Le ministre chargé des finances, qui peut déléguer son pouvoir au directeur général des impôts se prononce sur la réclamation, dans un délai de deux (2) mois après sa réception, en décidant du rejet ou de l'admission totale ou partielle de ces demandes.

La demande de pièces complémentaires visée au paragraphe 4 du présent article suspend ce délai pour une durée de huit (8) jours.

Le défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois vaut rejet de la réclamation.

6) Les dispositions ci-dessus s'appliquent aussi aux demandes de restitution. Dans ce cas, la demande est introduite dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de paiement.

Article 584 : 1) Les réclamations ne sont pas suspensives du paiement des impositions et pénalités y afférentes.

Toutefois, le contribuable peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, surseoir au paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, à condition :

a) de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite ;

b) d'avoir acquitté l'intégralité des impositions non contestées ; et

c) de justifier d'un cautionnement de 25% de la partie contestée au moyen d'un paiement au trésor public.

2) A défaut de constitution du cautionnement visé à l'alinéa précédent, le recouvrement de la partie contestée de l'impôt est poursuivi par toutes voies de droit à l'exclusion de la vente forcée qui ne peut intervenir qu'après la notification de la décision de rejet de la réclamation par le ministre chargé des finances.

II- LE RECOURS JURIDICTIONNEL

Article 585 : 1) Lorsque la décision du ministre chargé des finances ou son délégué ne donne pas entière satisfaction au contribuable, celui-ci peut porter le litige devant la juridiction compétente dans un délai de deux (2) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de cette décision.

2) En l'absence de réponse du ministre chargé des finances ou de son délégué, le délai de deux (2) mois de saisine de la juridiction compétente court à l'expiration du délai de deux (2) mois visé au paragraphe 5 de l'article 583 du présent code.

Article 586 : La juridiction compétente pour connaitre de toutes réclamations élevées contre une décision de l'administration fiscale relative à tous les droits, impôts, prélèvements et taxes prévus au présent code est le tribunal de première instance du lieu de résidence du demandeur, statuant en matière administrative.

III- LA COMPENSATION D'ASSIETTE

Article 587 : 1) Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration fiscale peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatée dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

2) La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts d'État, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux à condition qu'ils soient établis au titre d'une même année. Les impôts et taxes collectés pour le compte de l'État en sont exclus.

3) Les compensations de droits prévues au présent article sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration fiscale effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition.

SECTION 2- LES DEMANDES GRACIEUSES

I- LES DEMANDES EN REMISE OU MODERATION

Article 588 : 1) Sont admis à solliciter une remise ou une modération d'impôt tous les contribuables qui, par suite de gêne ou d'indigence, ne peuvent acquitter tout ou partie de leur cotisation.

Les remises ou modérations ne peuvent être accordées en raison du défaut de prospérité plus ou moins passager d'entreprises commerciales, industrielles, minières, forestières ou agricoles.

2) La demande est adressée au directeur général des impôts.

3) Les demandes peuvent être présentées sans limitation de délai.

4) Lorsque la décision du directeur général des impôts ne donne pas entière satisfaction au demandeur, celui-ci a la faculté de soumettre l'affaire au ministre chargé des finances.

5) Aucun recours ne peut être élevé contre la décision du ministre chargé des finances.

6) Lorsqu'une remise ou modération est accordée, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise par le contribuable pour remettre en cause le solde de l'impôt laissé à sa charge.

7) Les demandes en remise de pénalité sont présentées, instruites et appréciées dans les mêmes formes et conditions que les demandes en remise ou modération d'impôt. Toutefois, elles doivent parvenir au directeur général des impôts dans un délai de deux (2) mois à partir du jour où le contribuable a eu connaissance de sa dette.

Article 589 : 1) En cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année de leurs maisons ou usines, les propriétaires peuvent demander une remise ou une modération de la taxe foncière frappant ces immeubles dans les conditions prévues par l'article précédent.

2) Les demandes doivent être adressées au directeur général des impôts dans le mois de la destruction ou de l'achèvement de la démolition.

Article 590 : 1) Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de droits de timbre, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées à ces droits, et d'impôts retenus à la source ou de

prélèvements pour le compte du trésor public ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsable.

2) Sont punissables des peines prévues par l'article 334 du code pénal tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé toute exonération ou franchise de droits, impôts ou taxe publique prévus par la présente codification.

Toutefois, le président de la République est habilité à décider en Conseil des ministres, par mesure de réciprocité, l'exonération ou le remboursement des droits exigibles ou perçus par application de la présente codification sur des actes passés au nom d'États étrangers par leurs agents diplomatiques ou consulaires, lorsqu'il est justifié que les actes de même nature passés dans ces États étrangers par le gouvernement de la République du Bénin bénéficient de la même exonération.

II- LA TRANSACTION DE PENALITES ET AMENDES

Article 591 : 1) L'administration fiscale peut accorder sur la demande du contribuable par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de pénalités, moyennant le paiement immédiat des sommes laissées à sa charge, lorsque ces amendes et pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent, ne sont pas définitives.

2) Les pénalités et amendes fiscales sont réduites de moitié si le redevable s'acquitte, dans les dix (10) jours de la réception de la confirmation de rectification, de la totalité des droits simples mis à sa charge et des pénalités et amendes fiscales restant dues. La réduction est d'un quart si le paiement a lieu dans le délai d'un (1) mois.

Toutefois, et quel que soit le délai choisi, la pénalité exigible peut être réduite jusqu'à dix pour cent (10%) de son montant si la bonne foi du contribuable est admise.

Dans tous les cas, la demande du bénéfice de la transaction formulée sur un imprimé fourni par l'administration doit être déposée en ligne ou auprès du receveur dans les trente (30) jours de la réception de la confirmation de rectification.

3) Le directeur général des impôts statue sur toute transaction et toute remise relatives aux pénalités et amendes fiscales.

Il peut déléguer son pouvoir aux directeurs techniques et départementaux des impôts.

Les mêmes règles s'appliquent aux transactions relatives aux pénalités de retard.

4) Lorsqu'une transaction a été conclue, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise par le contribuable pour remettre en cause les pénalités, amendes fiscales et les droits visés dans l'acte de transaction.

5) En cas de non-respect total ou partiel des obligations mises à la charge du contribuable, la transaction devient caduque.

L'administration fiscale poursuit alors le recouvrement intégral et immédiat des pénalités, amendes fiscales et des droits légalement exigibles.

6) L'administration fiscale ne peut transiger lorsqu'elle envisage de recourir à l'action publique pour les infractions mentionnées au présent code.

III- LE DEGREVEMENT D'OFFICE

Article 592 : Le ministre chargé des finances, qui peut déléguer son pouvoir au directeur général des impôts, peut, en tout temps, prononcer d'office le dégrèvement des impositions ou fractions d'imposition qui n'étaient pas dues, sur proposition de l'administration fiscale ou à l'initiative du contribuable.

Le directeur général des impôts peut déléguer ce pouvoir aux directeurs des services opérationnels.

IV- LES CREANCES IRRECOUVRABLES

Article 593 : 1) Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts et taxes prévus par le présent code peuvent, dans les deux (2) premiers mois de la deuxième année suivant celle de la prise en charge des impositions dans leurs écritures, demander l'admission en non-valeur des impositions dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause de disparition, d'insolvabilité ou d'indigence des contribuables.

2) Les comptables publics doivent justifier à l'appui de leur demande qu'ils ont, en temps utile, pris toutes les mesures nécessaires pour garantir et assurer le recouvrement des impositions en cause.

3) Les demandes d'admission en non-valeur sont accompagnées d'un exposé sommaire des motifs d'irrécouvrabilité ainsi que des pièces pouvant permettre d'apprécier ou de justifier l'impossibilité réelle, pour le comptable, de recouvrer les créances présentées en non-valeur.

4) Le pouvoir de statuer est dévolu au ministre chargé des finances.

5) L'admission en non-valeur décharge le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Toutefois, elle ne libère pas le redevable qui peut être poursuivi postérieurement, notamment s'il est à nouveau identifié ou redevenu solvable.

Troisième partie : recouvrement de l'impôt

Section 1 : exigibilité de l'impôt

Article 594 : 1) Sauf disposition expresse contraire, les impôts, droits et taxes sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la notification du titre de perception.

Les impositions mises en recouvrement au mois de décembre sont exigibles en totalité au 31 décembre de la même année.

2) Toutefois :

a) le déménagement hors du ressort de la recette des impôts, la vente

volontaire ou forcée, la cession ou cessation d'entreprise, le décès du contribuable, la faillite ou la liquidation judiciaire, l'exercice d'une profession commerciale non sédentaire, entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt ;

b) le retard dans le paiement des impositions antérieures, l'application d'une

pénalité par le service d'assiette ou de vérification fiscale, soit par suite de défaut de déclaration, soit pour déclaration tardive ou insuffisante des revenus, bénéfices ou chiffres d'affaires imposables, entraînent l'exigibilité immédiate de l'ensemble des impositions assises au nom du contribuable ou du redevable, dès la notification du titre de perception.

SECTION 2 : PAIEMENT DE L'IMPOT

I- TITRES EXECUTOIRES

Article 595 : Le recouvrement des impôts et taxes visés au présent code ne peut être poursuivi qu'en vertu d'un titre exécutoire.

Article 596 : 1) Constituent des titres exécutoires, les titres de perception suivants, revêtus de la formule exécutoire :

a) l'avis de mise en recouvrement ;

b) le procès-verbal de flagrance fiscale, dressé en application des articles 568 et suivants de la présente codification.

2) La formule exécutoire est apposée sur l'avis de mise en recouvrement par le directeur général des impôts ou la personne par lui déléguée à cet effet.

Article 597 : Dans le cas où un contribuable n'a pas acquitté les acomptes échus ou les droits et taxes qui découlent d'une quelconque déclaration prévue au présent code, souscrite dans les conditions et délais définis pour chaque nature d'impôt, le receveur des impôts émet un avis de mise en recouvrement qu'il revêt de la formule exécutoire au vu des déclarations souscrites à l'échéance et suivant un état global des reversements lorsque ces impôts font l'objet de retenue à titre libératoire par des tiers.

Article 598 : 1) L'avis de mise en recouvrement est nominatif et comporte, à peine de nullité :

a) les noms, prénoms, raison sociale et domicile fiscal du contribuable ;

b) le numéro et la date de l'avis de mise en recouvrement ;

c) la date de notification de l'avis de mise en recouvrement ;

d) le service émetteur de l'avis de mise en recouvrement ;

e) la nature des impôts, droits ou taxes en cause ;

f) les sommes à acquitter par nature d'impôts, droits ou taxes ;

g) la période concernée par les impositions en cause ;

h) le montant des pénalités appliquées ;

i) le montant total des impôts, droits, taxes et pénalités à acquitter ;

j) la date d'exigibilité.

2) L'avis de mise en recouvrement est notifié par le receveur des impôts au contribuable retardataire au plus tard le lendemain de sa prise en charge.

3) La prise en charge de l'avis de mise en recouvrement a lieu le jour de sa réception ou de sa signature par le receveur des impôts.

4) La date de notification de l'avis de mise en recouvrement constitue le point de départ des délais de recouvrement, de prescription, de réclamation et de péremption du privilège du trésor sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code pour certains impôts.

5) La notification marque le début de la période de quatre (4) ans sur laquelle porte le privilège du trésor.

Article 599 : 1) Il n'y a pas lieu d'émettre d'avis de mise en recouvrement pour les contribuables dont la situation fiscale présente un solde créditeur.

2) Tous les rappels d'impôt à la suite d'un contrôle fiscal font l'objet d'avis de mise en recouvrement.

3) Les impôts indirects font l'objet d'un état récapitulatif des reversements effectués par les redevables légaux.

4) Un état des acomptes provisionnels est fait trimestriellement pour constater les paiements reçus. Ces acomptes sont constatés dans un compte de provisions qui est apuré en fonction de l'impôt dû au titre de l'exercice concerné.

Ces états validés par le directeur général des impôts ou les personnes habilitées tiennent lieu de justification des reversements au trésor public, sans émission d'avis de mise en recouvrement.

II- LES MODALITES DE PAIEMENT

A- : LES MOYENS DE PAIEMENT

Article 600 : 1) Les impôts, droits, taxes et pénalités sont payables par l'un des moyens suivants :

a) versement d'espèces à la caisse du receveur des impôts compétent ;

b) remise de chèque bancaire ou postal certifié libellé au nom du receveur des impôts compétent ou du trésor public ;

c) virement bancaire ou postal dans un compte ouvert au nom de la direction générale des impôts ;

d) remise d'un certificat de détaxe ou d'un autre moyen de paiement d'impôts et taxes autorisé par l'administration fiscale ;

2) Les contribuables sont également autorisés à payer les impôts, droits, taxes et redevances, pénalités, amendes et intérêts dont ils sont redevables au moyen de procédés électroniques, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Article 601 : 1) Tout versement d'impôt, y compris les timbres fiscaux, donne obligatoirement lieu à délivrance d'une quittance.

2) La quittance de paiement peut être délivrée par voie électronique.

3) Les quittances sont exemptées de timbre.

4) Une quittance par duplicata est remise gratuitement par l'agent chargé du recouvrement au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.

B- PAIEMENT SANS EMISSION PREALABLE DE TITRE DE PERCEPTION

Article 602 : Les versements effectués sans émission préalable de titre de perception, au titre de tous impôts, droits et taxes, à l'exception des droits de timbre, d'enregistrement et droits assimilés, sont encaissés sur présentation d'un bordereau de versement établi en triple exemplaire.

Le cas échéant, l'émission des titres de perception aura lieu après liquidation de l'impôt.

Article 603 : 1) Le montant des versements sera ultérieurement imputé en lieu et place des impositions établies au cours de l'année pendant laquelle les versements auront été effectués à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente.

2) Si ces impositions représentent une somme inférieure au montant des versements anticipés, ceux-ci sont immédiatement imputés, à due concurrence, en lieu et place desdites impositions. Les fractions des versements anticipés demeurant disponibles, après que cette imputation a été opérée sont remboursées d'office au contribuable.

3) Si le contribuable n'a pas été compris sur les titres de perception des impôts sur les revenus ou sur les bénéfices mis en recouvrement au cours de l'année pendant laquelle les versements ont été effectués, le montant de ces versements est remboursé d'office à l'intéressé.

C- LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT

Article 604 : 1) L'action en recouvrement des impôts, taxes, droits, redevances et prélèvements de toute nature se prescrit par quatre (4) ans.

2) Cette prescription qui court contre l'administration est interrompue par :

a) le paiement de tout ou partie de la créance ainsi que les réclamations du contribuable ;

b) l'inscription du privilège du trésor ;

c) les sommations, mises en demeure de payer et tous actes de poursuites ;

d) tous actes comportant reconnaissance de la dette fiscale de la part du contribuable.

3) La prescription de l'action en recouvrement ne s'applique pas dans le cas des impôts retenus à la source ou ceux dont le redevable n'est que collecteur.

SECTION 3 : LES POURSUITES

I- LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX POURSUITES

A- ENGAGEMENT DES POURSUITES

Article 605 : 1) Les règles ci-après sont applicables au recouvrement forcé des impôts, taxes, redevances et prélèvements de toute nature prévus par le présent code, à l'exclusion de tout autre texte.

2) Tout acte de poursuites fait contrairement aux formalités prescrites par le présent livre peut donner lieu à poursuites contre ceux qui y ont procédé et les frais restent à leur charge.

3) Toutes les formalités relatives aux poursuites sont prévues à peine de nullité.

Toutefois la nullité ne sera prononcée que s'il est résulté de l'omission ou de l'irrégularité constatée, un préjudice pour la partie qui l'invoque.

Article 606 : 1) Sont susceptibles de poursuites en recouvrement forcé, tout contribuable, ses représentants ou ses ayants droit qui n'ont pas acquitté, à la date réglementaire, le terme échu, les impôts, droits et taxes de toutes natures perçus au profit du budget de l'État ou des communes.

2) Les poursuites peuvent porter sur tout élément de l'actif du patrimoine du contribuable, de ses représentants ou de ses ayants-droits.

Article 607 : 1) Sauf sursis accordé dans les conditions prévues par le présent code, le receveur des impôts doit déclencher les poursuites et décerner contrainte contre les contribuables retardataires, pour avoir paiement des sommes exigibles.

2) Aucune autorité publique ou administrative ne peut faire suspendre ou différer le recouvrement des impôts, taxes et autres créances ou en entraver le déroulement normal sous peine d'engager sa responsabilité personnelle pécuniaire.

3) Les comptables chargés du recouvrement qui ont laissé passer le délai de prescription sans engager d'actions en recouvrement ou qui après les avoir commencées, les ont abandonnées jusqu'à prescription des créances qui leurs sont confiées pour recouvrement, sont déchus de leurs droits contre les redevables, mais demeurent responsables vis-à-vis des organismes publics concernés.

Article 608 : Aucune mesure de poursuites ne peut être exécutée dans les lieux servant d'habitation les dimanches et les jours fériés ni débutée avant six (6) heures et après vingt et une (21) heures.

Article 609 : Les frais de poursuites sont dus par le contribuable retardataire dès la date de la notification de la contrainte décernée par le receveur des impôts. Les frais de poursuites et les pénalités de retard sont éventuellement minorés proportionnellement au montant des dégrèvements obtenus sans qu'il y ait lieu de notifier un nouvel acte de poursuites au contribuable intéressé.

Article 610 : Tout acte de poursuites est réputé notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.

Article 611 : 1) Tout acte de poursuites est établi en original et en autant de copies qu'il y a de destinataires.

2) Les notifications sont faites à la personne du contribuable qui en accuse réception sur l'original.

Dans le cas où la notification à personne s'avère impossible, l'acte est remis sous pli fermé, au domicile du contribuable, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à même demeure.

3) La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur l'original.

Si le contribuable ou la personne rencontrée refuse de recevoir l'acte, mention en est faite sur l'original et l'agent de poursuites délaisse néanmoins l'acte sous pli fermé en faisant mention sur l'original et la copie du refus à lui opposé.

4) Si la remise de l'acte n'a pu être effectuée parce que le redevable n'a pas été rencontré ni personne pour lui à son domicile ou sa résidence, l'acte est considéré comme ayant été valablement notifié le dixième jour qui suit la date de son affichage au dernier domicile figurant sur le titre de perception du redevable. Copie de l'acte est déposée au secrétariat de la mairie du lieu de situation du dernier domicile connu.

5) La voie postale peut être utilisée pour la notification des actes de poursuites lorsque le redevable est domicilié en dehors des limites territoriales du poste comptable. L'acte de poursuites est placé sous enveloppe fermée portant au recto

le numéro d'ordre de l'acte à notifier ainsi que l'adresse du redevable et au verso le timbre du comptable qui exerce les poursuites. Le cachet de la poste fait foi.

B- *AGENTS HABILITES A POURSUIVRE*

Article 612 : Les poursuites sont déclenchées à la requête des receveurs des impôts qui décernent contrainte contre les contribuables retardataires.

Article 613 : 1) Les opérations de poursuites sont exécutées par des agents de poursuites spécialement commissionnés à cet effet sous le contrôle et la responsabilité des receveurs des impôts.

2) Dès leur nomination, les agents de poursuites prêtent serment devant la juridiction administrative du lieu d'exercice de leur fonction.

En cas de mutation, la formalité de prestation de serment n'est pas renouvelée.

3) Le directeur général des impôts est autorisé à recourir s'il y a lieu au ministère d'huissier de justice.

Article 614 : 1) En cas d'injures, de menaces ou d'agression contre un agent de poursuites, celui-ci en dresse procès-verbal et le remet au receveur qui dénonce les faits au procureur de la République compétent.

2) Pour tout acte de signification, notification, constat ou d'exécution, les agents de poursuites peuvent se faire assister par tout agent de la force publique.

3) Sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur et sous peine de destitution, il est interdit aux receveurs et agents de poursuites d'entreprendre des actes de recouvrement forcé, sans y être habilité dans les formes définies par le présent code.

Sous peine de destitution, il leur est également interdit de se rendre adjudicataires des objets saisis ou vendus à leur diligence.

C- *LES MESURES CONSERVATOIRES*

Article 615 : Avant l'émission d'un titre exécutoire, s'il apparait qu'un contribuable compromet le recouvrement des impôts et taxes ou s'il est notoirement établi qu'un contribuable ne se conforme pas à la législation fiscale, la direction générale des impôts prend toutes les mesures conservatoires d'usage pour procéder immédiatement à la détermination et au recouvrement des sommes susceptibles d'être dues conformément à la législation en vigueur.

D- LES MESURES DE POURSUITES DE DROIT COMMUN

Article 616 : Les mesures de poursuites de droit commun sont entreprises dans l'ordre ci-après :

1) le commandement ;

2) la saisie administrative ;

3) la vente.

Article 617 : En vertu du droit de poursuites direct et individuel du trésor, un avis à tiers détenteur peut être directement émis à l'encontre de tout contribuable retardataire, sans commandement préalable, dès l'expiration du délai de paiement fixé par l'avis de mise en recouvrement.

E- COMMANDEMENT

Article 618 : 1) Le commandement est un acte administratif procédant d'un avis de mise en recouvrement et délivré par un agent de poursuites.

2) Il comporte à peine de nullité, les mentions suivantes :

a) les références du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

b) le décompte distinct des sommes réclamées en principal et accessoires ;

c) le coût du commandement ;

d) le commandement d'avoir à payer la dette fiscale dans un délai de cinq (05) jours, sous peine d'y être contraint par toutes les voies de droit.

e) Si le contribuable possède des immeubles susceptibles d'être saisis, le numéro du titre foncier, les références cadastrales ou tout autre élément d'identification et la consistance de ces immeubles ;

f) la signature de l'agent de poursuites.

3)Le commandement est rédigé en original et en copie.

F- SAISIE ADMINISTRATIVE

Article 619 : La saisie administrative est une mesure de poursuite exécutée par un agent de recouvrement ou un porteur de contraintes visant les biens meubles corporels, les fruits, les récoltes et les immeubles appartenant à un contribuable défaillant en vue de leur vente.

PARAGRAPHE 1 : SAISIE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Article 620 : 1) Cinq (5) jours après la notification d'un commandement revenu infructueux, le comptable public peut procéder à la saisie administrative des biens du contribuable, que ces biens soient détenus par lui ou par un tiers.

2) Avant de procéder à l'inventaire par procès-verbal, l'agent chargé des poursuites doit faire lecture du commandement au contribuable ou au tiers poursuivi.

La saisie est exécutée nonobstant toute opposition. Toutefois, toute personne intéressée peut formuler une demande en revendication d'objets saisis.

3) Si au cours d'une saisie, le contribuable demande à se libérer, la saisie n'est interrompue que par la production de la preuve du versement de la totalité des sommes dues y compris le coût de la saisie entreprise.

Le paiement d'un acompte ne suspend pas les effets de la saisie qui doit être pratiquée pour sauvegarder la totalité des droits du trésor public.

Article 621 : Sont insaisissables pour le recouvrement des créances visées par le présent code :

1) la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

2) les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi ;

3) les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un (1) mois du saisi et de sa famille ;

4) les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;

5) les semences nécessaires à l'ensemencement d'une superficie de cinq hectares ;

6) les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Article 622 : 1) A défaut de biens meubles saisissables et lorsqu'il s'avère qu'il n'existe aucun autre moyen d'obtenir le paiement des sommes dues par le contribuable, il est dressé un procès-verbal de carence par l'agent de poursuites qui se fait assister à cet effet par un agent de la force publique.

L'agent de la force publique contresigne le procès-verbal qui constate la carence.

2) Dans le cas d'insolvabilité notoire, l'agent de poursuites doit obtenir du maire un certificat attestant l'indigence du contribuable. Un procès-verbal de carence est dressé en double exemplaires, l'un joint à l'état des cotes irrécouvrables, l'autre mis à l'appui de l'état des frais à l'agent de poursuites.

Article 623 : 1) L'agent de poursuites qui, se présentant pour saisir, trouve une précédente saisie portant sur les objets saisissables du contribuable, se borne à procéder au récolement des objets saisis, après s'être fait présenter le procès-verbal de ladite saisie.

2) Le procès-verbal de récolement est notifié au premier saisissant, au contribuable saisi, et s'il y a lieu, au tiers saisi et au gardien.

Cette notification vaut opposition sur le produit de la vente et ouvre droit à distribution.

3) Si tous les objets saisissables n'ont pas été compris dans la première saisie, l'agent de poursuites procède à plus ample saisie.

4) En cas d'inertie du premier saisissant, le receveur chargé du recouvrement peut requérir la continuation de la procédure engagée par ce dernier.

Article 624 : 1) Si au moment de la saisie, le contribuable ne paye pas, l'agent de poursuites procède à l'inventaire des objets à saisir se trouvant dans les locaux et les meubles qu'il peut se faire ouvrir et en dresse procès-verbal.

2) Le procès-verbal de saisie administrative comprend :

a) la description des biens saisis ;

b) l'indication de la date de la vente ;

c) la désignation du gardien.

3) Lorsque l'agent de poursuites ne peut désigner un gardien présentant toutes les garanties, il peut appréhender les objets saisis pour les déposer dans les locaux administratifs spécialement désignés au procès-verbal de saisie administrative après accord du receveur. Dans ce cas, l'agent de poursuites peut être désigné gardien.

4) Les véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une saisie pourront être appréhendés et conduits par des chauffeurs administratifs à la Recette des impôts ou en des locaux administratifs appropriés. Dans ce dernier cas, le chef du local, désigné gardien, ne libèrera le véhicule que sur mainlevée du receveur des impôts.

Article 625 : 1) Les biens saisis ne peuvent être aliénés.

2) Il est interdit au gardien désigné sous peine de dommages-intérêts, de se servir des meubles ou autres objets saisis ou d'en tirer bénéfice, à moins qu'il n'y soit autorisé par le Président de la juridiction administrative compétente.

3) En cas de disparition ou d'emploi de biens saisis, l'agent des poursuites en dresse un procès-verbal en vue de la saisine du Procureur de la république compétent à la diligence du receveur.

4) L'emploi, la destruction ou le détournement d'objets saisis en recouvrement d'impôts et taxes constitue un délit même si la saisie est déclarée par la suite nulle pour vice de forme.

Le délit d'emploi, de destruction ou de détournement d'objet saisis en recouvrement d'impôts ou de taxes est punie des peines prévues à l'article 646 alinéa 6 du code pénal.

Article 626 : 1) L'agent de poursuites qui ne peut procéder à la saisie parce que les portes lui sont fermées ou que l'accès à un lieu fermé lui en est refusé, établit un gardien aux portes et avise sans délai l'autorité administrative qui autorise l'ouverture des locaux.

2) Les frais d'ouverture des portes sont à la charge du contribuable.

3) L'ouverture des portes et la saisie ont lieu en présence des agents de la force publique et sont constatées en un seul procès-verbal, dressé et signé par l'agent de poursuites et contresigné par les agents de la force publique qui ont assisté à l'opération.

PARAGRAPHE 2 : SAISIE DES IMMEUBLES

Article 627 : 1) Quinze (15) jours au plus tard, après la notification du commandement et sur le constat de la défaillance du contribuable, le receveur fait procéder à l'inscription du commandement au livre foncier.

Cette inscription vaut saisie administrative.

2) Lorsque l'immeuble susceptible de saisie n'est pas muni d'un titre foncier, le Receveur des impôts peut, dès la signification du commandement, en requérir l'immatriculation auprès de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier. Il y est procédé en urgence aux frais du contribuable.

3) Le receveur en donne notification au contribuable et le cas échéant aux occupants de l'immeuble.

4) L'immeuble et ses revenus sont réputés immobilisés au profit du trésor public.

G- VENTE

PARAGRAPHE 1 :VENTE DES BIENS MEUBLES CORPORELS

Article 628 : 1) Aucune vente ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation du directeur général des impôts.

2) La vente a lieu au moins dix (10) jours après la saisie, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des finances dans les cas d'urgence.

En ce qui concerne les denrées périssables, ainsi que les biens qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration ou d'obsolescence, la vente est effectuée dans les trois (3) jours qui suivent la saisie.

3) La vente doit être précédée d'une publicité pendant au moins trois (3) jours, par les moyens appropriés.

4) La vente est effectuée aux enchères en place publique par un agent de poursuites ou par un commissaire-priseur en présence du receveur des impôts ou de son représentant, dans les formes de droit commun.

Le choix du lieu de la vente est laissé à l'appréciation du receveur des impôts.

Le produit de la vente est immédiatement versé au receveur des impôts qui délivre une quittance au saisi.

5) La vente est interrompue dès que le produit est suffisant pour solder les impôts, droits taxes et pénalités exigibles au jour de cette vente ainsi que les frais de poursuites. Dans ce cas, le reste des objets saisis est remis au contribuable.

PARAGRAPHE 2 : VENTE DES IMMEUBLES

Article 629 : Aucune vente d'immeuble ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une autorisation du ministre chargé des finances.

Article 630 : 1) Au moins quinze (15) jours avant la vente, il est procédé aux formalités de publicité par apposition d'affiche au siège de l'agence nationale du domaine et du foncier, au bureau du receveur des impôts poursuivant, à la mairie du lieu de situation de l'immeuble et par voie de presse.

2) Les affiches doivent contenir à peine de nullité, les renseignements suivants :

a) le numéro du titre foncier ;

b) les références cadastrales ;

c) la consistance de l'immeuble ;

d) la date, l'heure et le lieu de la vente ;

e) le montant de la mise à prix fixé conformément au référentiel des prix de cession d'immeuble établi par l'administration fiscale.

Article 631 : 1) La vente est effectuée aux enchères en place publique par un agent de poursuites ou par un notaire en présence du receveur des impôts ou de son représentant.

2) Le choix du lieu de la vente est laissé à l'appréciation du receveur des impôts.

3) Aucune enchère n'est reçue si elle est inférieure à la mise à prix.

4) L'enchérisseur déclaré adjudicataire procède au paiement du prix entre les mains du receveur séance tenante ou au plus tard dans un délai de huit (8) jours à compter de la vente.

5) A défaut d'enchères valables, l'agent de poursuites ou le notaire peut reprendre la vente dans un délai maximum de deux (2) mois.

6) Le trésor public est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix si la vente s'avère infructueuse. L'immeuble adjugé au trésor public est pris en charge par le receveur des impôts. Le débiteur saisi est libéré à concurrence de la mise à prix si son montant est inférieur à celui de sa dette. Si la mise à prix excède le montant de la dette fiscale, le solde est dû au débiteur après déduction du coût des actes de poursuites.

7) Si la vente de l'immeuble produit un montant supérieur à la dette du contribuable, l'excédent est restitué au débiteur après déduction du coût des poursuites.

8) Lorsque le produit de la vente doit être réparti entre plusieurs créanciers, le débiteur est libéré à concurrence de la partie de cette somme attribuée au trésor public.

9)

H- MESURES PARTICULIERES DE POURSUITES

a- AVIS A TIERS DETENTEUR

Article 632 : 1) Sont tenus, sur la demande qui leur est faite, de payer en lieu et place des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des impôts, droits, taxes et pénalités dus par ces derniers :

a) tous gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs de sociétés ;

b) tous dépositaires, publics ou autres, qui, à un titre quelconque, détiennent des deniers affectés à des contribuables débiteurs d'impôts privilégiés ;

c) tous établissements de banque et centres de chèques postaux ;

d) tous agents d'affaires qui détiennent le prix d'une vente effectuée pour le compte d'un contribuable ;

e) tous huissiers chargés de recouvrer des loyers pour le compte d'un propriétaire d'immeubles débiteur d'impôts ;

f) tous employeurs débiteurs de salaires envers leurs salariés redevables d'impôts ;

g) tous acquéreurs de fonds de commerce ayant appartenu à des contribuables et qui ne se sont pas encore libérés envers eux ;

h) tous héritiers d'un contribuable ;

i) tous comptables publics ;

j) la caisse des dépôts et consignations ; et

k) d'une façon générale tous fermiers, locataires, receveurs, économes et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège du trésor public.

Cette obligation est faite également aux gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs des sociétés pour les impôts dus par celles-ci.

2) La demande des receveurs des impôts prend la forme d'un avis à tiers détenteur.

Article 633 : 1) Lorsque l'avis à tiers détenteur est notifié à une banque, un système financier décentralisé, un établissement financier ou à toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il leur est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais, à l'agent en charge des poursuites, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi ainsi que, relevé de compte à l'appui, leur solde au jour de la notification.

2) L'avis à tiers détenteur appréhende toutes les sommes dont le tiers est détenteur ou débiteur au moment où il le reçoit, ainsi que toutes celles dont il

deviendra détenteur ou débiteur dans les six (6) mois qui suivent sa date de réception et dans la limite des sommes à recouvrer.

Il s'étend aussi aux créances à exécutions successives.

3) Les sommes qui sont dues ou détenues par le tiers au moment de la saisie ou dans les six (6) mois qui la suivent ainsi que les créances à exécutions successives sont, immédiatement ou au fur et à mesure de leur entrée à la disposition du tiers ou de leur échéance, versées au comptable saisissant, nonobstant toute contestation.

Le versement ainsi effectué libère le tiers détenteur vis-à-vis du redevable.

4) Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis, établis au nom du même redevable, émanant de plusieurs comptables publics ou agents dûment habilités, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Article 634 : Les comptables publics sont autorisés à utiliser l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement de toutes les créances publiques et à l'encontre de toute personne poursuivie même si elle ne figure pas nominativement sur le titre exécutoire.

b- FERMETURE D'ETABLISSEMENT ET PUBLICATIONS DANS LA PRESSE

Article 635 : 1) Dès le premier degré de poursuites, les mesures d'accompagnement suivantes peuvent être mises en exécution :

a) sur autorisation du directeur général des impôts et nonobstant les dispositions de l'article 620 du présent code, les receveurs peuvent procéder, cinq (5) jours après le commandement, à la fermeture provisoire des établissements industriels, commerciaux ou non commerciaux pour une durée de trois (3) jours à trois (3) mois renouvelable, dès lors que le contribuable ne s'est pas acquitté de sa dette fiscale dans les délais prescrits ;

b) sur proposition du directeur général des impôts, le ministre chargé des finances peut procéder à la publication, par voie de presse écrite, orale et télévisée, de la liste des contribuables qui ont fait l'objet d'un commandement et qui ne se sont pas acquittés de leurs dettes fiscales dans les délais impartis.

2) La procédure de fermeture provisoire n'est pas mise en œuvre contre le contribuable qui détient sur l'État ou ses démembrements une créance de montant supérieur à sa dette fiscale et qui produit un document justificatif du service de dépenses.

3) La fermeture provisoire d'un établissement prend fin immédiatement avec le paiement intégral des sommes dues.

Article 636 : Au cas où les poursuites exécutées à l'encontre des contribuables exerçant leurs professions à demeure fixe se révéleraient inopérantes par manque, insuffisance ou détournement des biens saisissables, il pourra être pris à l'égard desdits contribuables, la sanction administrative de fermeture définitive de leur

établissement, sur proposition des agents chargés des poursuites, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.

c- *BLOCAGE DES COMPTES*

Article 637 : 1) Lorsque le commandement et la saisie se sont révélés inefficaces pour assurer le recouvrement des impôts, droits et taxes exigibles, le receveur des impôts peut faire procéder au blocage immédiat de tous comptes courants, de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé, après avis conforme du directeur général des impôts.

2) Le blocage des comptes est une mesure spéciale qui ne peut être assimilée ni à une saisie ni à un avis à tiers détenteur.

3) Le blocage des comptes bancaires prend fin immédiatement après le paiement intégral des sommes dues.

d- CONTESTATION DES POURSUITES

Article 638 : Toutes les formalités relatives aux poursuites sont prévues à peine de nullité.

Toutefois, la nullité ne sera prononcée que s'il est résulté de l'omission ou de l'irrégularité constatée, un préjudice pour la partie qui l'invoque.

Article 639 : 1) Le tribunal de première instance statuant en matière de référé administratif ou le juge délégué est compétent pour connaitre des contestations relatives à la forme des mesures de poursuites engagées.

2) Toutes contestations portant sur l'existence ou la quotité de la dette sont du ressort du tribunal de première instance statuant en matière administrative.

Article 640 : La saisie est exécutée nonobstant toutes contestations.

Article 641 : 1) Lorsqu'il est prétendu que les meubles et effets mobiliers saisis appartiennent à des tiers ou sont insaisissables, au plus tard quinze (15) jours après la saisie, le revendiquant adresse au directeur général des impôts ou à son représentant, un mémoire appuyé de toutes justifications utiles.

2) Le directeur général des impôts ou son représentant, statue sur le mémoire dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception du mémoire susvisé, et en tous cas avant qu'il soit procédé à la vente.

3) A défaut de réponse dans le délai sus indiqué ou de décision de rejet, le requérant peut assigner le directeur général des impôts devant le juge des référés administratifs.

4) Le recours doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de quinze (15) jours suivant la notification de la décision de l'administration ou l'expiration du délai de réponse accordé à celle-ci. Le juge peut ordonner qu'il soit sursis à la vente des objets revendiqués jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la revendication ou la demande en distraction.

5) Le juge statue en urgence et exclusivement au vu des justifications soumises au directeur général des impôts ou de son représentant. Les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

Article 642 : 1) Lorsque le contribuable élève des contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites, il en saisit le directeur général des impôts dans les dix (10) jours à compter de la notification de l'acte.

2) L'administration se prononce sur la contestation, dans un délai de trente (30) jours après sa réception.

3) En l'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, le contribuable conserve le droit de porter la contestation devant la juridiction compétente du lieu de situation des biens saisis dans un délai de dix (10) jours.

Le juge statue au plus tard un mois après sa saisine.

Article 643 : 1) Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée préalablement devant le directeur général des impôts dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification du premier acte qui procède à cette contrainte.

2) Le Directeur général des impôts ou son représentant statue dans un délai de trente (30) jours après la réception de la contestation.

3) En l'absence de réponse ou en cas de réponse insatisfaisante, le contribuable dispose d'un délai de dix (10) jours pour porter la contestation devant la juridiction compétente du siège de la recette ayant entrepris les poursuites.

4) Toutefois, lorsqu'un tiers, mis en cause en vertu de dispositions de droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable suivant un titre exécutoire, la juridiction administrative surseoira à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

La juridiction civile est saisie, à peine de nullité, dans les sept (7) jours de la décision de sursis à statuer.

5) Les tiers solidaires et tiers détenteurs sont poursuivis comme les contribuables eux- mêmes et sont soumis à la même procédure dans le cas d'opposition à poursuites ou à contrainte.

Article 644 : Nul ne peut surseoir aux poursuites en recouvrement des impôts et taxes assimilées, pénalités et amendes, sauf versement, au trésor public, par l'opposant, d'une caution valant paiement de 25% du montant total de la somme contestée.

e- FRAIS DE POURSUITES

Article 645 : Les frais de poursuites sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au barème suivant, avec un minimum de perception de 1 000 FCFA.

Nature des actes	Tarif
1) Avis à tiers détenteurs	5%
2) Commandement	5%
3) Procès-verbal de saisie brandon ou de saisie-vente	5%
4) Procès-verbal de saisie interrompue	1%
5) Procès-verbal de carence	1%
6) Témoins (par vacation)	1%
7) Procès-verbal d'apposition d'affiches	1%
8) Original d'affiches	1%
9) Vente	1%
10) Procès-verbal de récolement	1%
11) Procès-verbal de vente ou d'interruption de vente	1%
12) Produits dus au commissaire-priseur	8%
13) Frais de transport des biens saisis	2% de la somme due au moment de la saisie

Article 646 : Chacun des actes de poursuites délivrés par les porteurs de contraintes, sous peine de nullité, relate le prix auquel il a été taxé.

Ces actes sont exemptés de la formalité de timbre et de l'enregistrement, tant pour les originaux que pour les copies des actes accessoires.

SECTION IV : LES GARANTIES DE RECOUVREMENT

Article 647 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables tant en matière d'impôts directs qu'en matière de tous impôts et taxes indirects perçus ou non par voie de titres exécutoires.

f- PRIVILEGE DU TRESOR

Article 648 : 1) Le privilège du trésor en matière d'impôts est un privilège général sur les meubles et les immeubles.

2) Il prend rang après le privilège des salaires visé par la législation du travail et après le privilège des frais de justice.

Le privilège créé au profit des taxes municipales ou communales prend rang immédiatement après celui du trésor.

3) Le privilège du trésor s'exerce pendant une période de quatre (4) ans comptée dans tous les cas à partir de la mise en recouvrement des titres de perception quelle que soit l'année d'origine de l'imposition.

4) Le privilège s'exerce de la même façon pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables sans émission de titres de perception ou par acomptes avant l'émission des titres de perception, dès l'exigibilité desdits versements dès lors que la somme à recouvrer est notifiée, au service du recouvrement, par le service d'assiette compétent.

5) Le privilège établi aux paragraphes précédents s'exerce en outre :

a) sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens meubles et immeubles ;

b) sur les produits, loyers et revenus de toute nature des exploitations minières, industrielles, agricoles et commerciales ;

c) sur les soldes, traitements, salaires et accessoires dans la limite du tiers du salaire net.

6) Le privilège attaché à l'impôt ne porte pas préjudice aux autres droits que, comme tout créancier, le trésor peut exercer sur les biens des contribuables.

Article 649 : 1) Dans tous les cas où le receveur des impôts estime que le privilège du trésor se trouve menacé du fait du contribuable par des changements fréquents ou fortuits de domicile, le risque d'organisation d'insolvabilité lorsqu'une procédure de rectification est en cours, ou par le constat d'autres risques, il est autorisé à prendre les mesures provisoires suivantes :

a) l'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens immeubles ;

b) la saisie provisoire sur les biens meubles, sur les biens placés dans un coffre-fort, sur les créances, sur les droits d'associés et sur les valeurs mobilières.

2) Toute saisie ou inscription provisoire d'hypothèque devient définitive lors de la mise en recouvrement de l'impôt ou de son exigibilité.

3) Ces mesures sont signifiées par écrit.

A- HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR

Article 650 : 1) Pour le recouvrement des impôts, taxes, droits, redevances et prélèvements de toute nature, intérêts de retard, amendes et pénalités prévus par le présent code, le trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables.

2) Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au service en charge de la conservation foncière et des hypothèques.

3) Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une pénalité pour défaut de paiement, ou de la date de la notification de l'avis de mise en recouvrement lorsque les impositions résultent d'une procédure de rectification.

B- SOLIDARITE DE PAIEMENT

Article 651 : Le titre de perception établi est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais aussi contre ses représentants ou ayants droit.

Article 652 : Quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, chacun d'eux est solidairement responsable du paiement des impositions assises au nom de son conjoint, sauf séparation de corps.

Article 653 : *(Modifié par la loi de finances pour 2024)* 1) Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant du paiement des impôts établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

2) Les personnes physiques ou morales utilisatrices de personnel intérimaire, sont solidairement responsables du paiement des impôts sur les salaires avec la société de placement de la main d'œuvre.

Article 654 : Tout cessionnaire d'un fonds de commerce, d'un immeuble, d'une charge, d'un office, d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale est responsable, avec le cédant ou les ayants droit de celui-ci, du paiement des impôts y afférents dus jusqu'à la date de la cession et ce, nonobstant toute convention particulière.

Il est fait obligation aux notaires chargés d'établir l'acte de cession, à peine d'être tenus solidairement avec le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet de cession, de se faire présenter une attestation des services des impôts justifiant du paiement des cotes se rapportant à l'année de mutation ou de cession et aux années antérieures.

Article 655 : Les cotisations à l'impôt sur les bénéfices d'affaires en vertu d'un titre exécutoire au nom des associés de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de leur part dans les bénéfices sociaux n'en demeurent pas moins des dettes sociales.

Article 656 : A défaut de paiement spontané, sont poursuivis et personnellement contraints au paiement forcé par toutes voies de droit prévues par le présent livre,

au même titre et selon la même procédure qu'à l'encontre des contribuables figurant nominativement sur les titres de perception :

1) les tiers solidaires tenus au paiement de l'impôt en vertu des dispositions de droit commun ou de la législation fiscale ;

2) les dépositaires publics et liquidateurs de sociétés dissoutes visés à l'article 657 ci-dessous qui se sont dessaisis des deniers affectés au privilège du trésor sans avoir réglé les impôts dus par les personnes du chef desquelles lesdits deniers provenaient ;

3) les associés, gérants, administrateurs, directeurs et liquidateurs de sociétés qui n'ont pas acquitté à la date d'exigibilité ou aux échéances prescrites, les impôts à régler par la société qu'ils ont administrée ou liquidée ou dont ils ont perçu des rémunérations, dividendes, avances ou bénéfices ;

4) les tiers détenteurs qui, requis de payer en lieu et place des redevables, s'abstiennent de le faire dans les cinq (5) jours de la notification de l'avis à tiers détenteur visé à l'article 632 du présent code. Ce paiement devant être effectué nonobstant toute opposition, ils deviennent solidairement responsables des sommes dont les redevables ont éludé le versement.

C- OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES PUBLICS DE FONDS

Article 657 : 1) Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et tous autres dépositaires publics de deniers ne peuvent remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées qu'en justifiant du paiement des impôts sur les revenus dus par les personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues.

2) Sont autorisés, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les impôts qui se trouveraient dus avant de procéder à la délivrance des deniers.

3) Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes.

4) Les obligations imposées aux tiers tenus au paiement en vertu des dispositions du présent article s'étendent, avant la mise en recouvrement des titres exécutoires, au règlement de toutes les sommes qui doivent être payées spontanément par les contribuables au titre des retenues à la source et des versements à effectuer par anticipation ou par acomptes provisionnels ou en vertu de dispositions fiscales particulières.



133

cdgi@finances.bj

www.impots.bj

Direction Générale des Impôts du Bénin